



EXC-01-03-05B	رقم النموذج	نموذج الخطة الدراسية لبرنامج الدكتوراه
2963/2022/24/3/2	رقم وتاريخ الإصدار	
5/12/2022	رقم وتاريخ المراجعة أو التعديل	
2/(10/12/2023)	رقم قرار اعتماد مجلس العمداء	
50/2023	تاريخ قرار اعتماد مجلس العمداء	
26/12/2023	عدد الصفحات	
02		

1.	الكلية	الشرعية
2.	القسم	الفقه و أصوله
3.	اسم الدرجة العلمية (بالعربية)	الدكتوراه في الفقه وأصوله
4.	اسم الدرجة العلمية (بالإنجليزية)	Ph.D. in Islamic Jurisdiction and its Foundation

السنة	رقم الكلية	رقم القسم	الدرجة	رقم التخصص	رقم الخطة
2024	04	06	09	023	20

أولاً: أحكام وشروط عامة:

1. تتفق الخطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة .
 2. التخصصات التي يمكن قبولها:
- الأولوية الأولى: ماجستير الفقه وأصوله
 - الأولوية الثانية: ماجستير الفقه الاسلامي/ ماجستير الفقه الحنفي واصوله/ ماجستير الفقه الشافعي واصوله/ ماجستير الفقه المالكي واصوله/ ماجستير القضاء الشرعي.
 - الأولوية الثالثة: ماجستير القانون

ثانياً: شروط خاصة: لا يوجد

ثالثاً: تتكون مواد هذه الخطة من (54) ساعة معتمدة موزعة كما يلي:



1. مواد إجبارية (21) ساعة معتمدة كما يلي:

رقم المادة	اسم المادة	الساعات المعتمدة	نظري	عملي	المتطلب السابق
0406901	النظريات الفقهية	3	3	-	-
0406902	الفرر في الفقه الاسلامي وتطبيقاته المعاصرة	3	3	-	-
0406903	المناهج الأصولية في التعارض والترجيح	3	3	-	-
0406904	الشركة في الفقه الاسلامي وتطبيقاتها المعاصرة	3	3	-	-
0406905	الاجتهاد والافتاء المعاصر	3	3	-	-
0406906	صيغ الاستثمار والتمويل الاسلامية المعاصرة	3	3	-	-
0406907	مصادر الاجتهاد التبعية	3	3	-	-

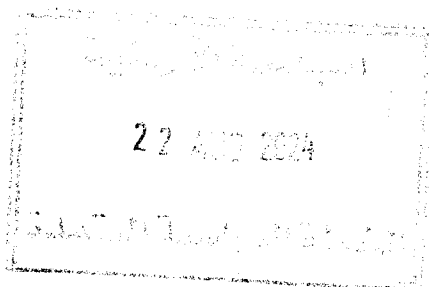
2. مواد اختيارية: (15) ساعة معتمدة يتم اختيارها مما يلي:

رقم المادة	اسم المادة	الساعات المعتمدة	نظري	عملي	المتطلب السابق
0406908	مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام وتطبيقاتها	3	3	-	-
0406909	النص الشرعي والمدارس الحداثية	3	3	-	-
0406910	دراسة متخصصة في العقوبات	3	3	-	-
0406911	النقود والربا في الفقه الاسلامي	3	3	-	-
0406912	فقه الأولويات والموازنات	3	3	-	-
0406913	الفروق الفقهية والأصولية	3	3	-	-
0406914	أحكام الوقف والهباء في الفقه الاسلامي وتطبيقاتها المعاصرة	3	3	-	-
0406915	قضايا معاصرة في الزكاة	3	3	-	-
0406918	السياسة الشرعية وفقه الواقع	3	3	-	-
0406917	نظرية الدعوى في الفقه الإسلامي	3	3	-	-
0406929	نظرية النقد الأصولي	3	3	-	-

2. النجاح في امتحان الكفاءة المعرفية ورقمه (0406996)

3. رسالة جامعية (18) ساعة معتمدة ورقمها (0406997)

* اضافة ملاحظات ان وجدت.





وصف المواد

عدد الساعات المعتمدة: 3	النظريات الفقهية	رقم المادة 0406901
المتطلب السابق: - ()		
الوصف تتناول هذه المادة: تعريف النظرية الفقهية ونشأتها وتطورها وأهميتها وطرق بنائها، ومصادرها، وأنواعها، والفرق بين علم النظريات الفقهية وعلم الفروق الفقهية والفروق الأصولية والقواعد الفقهية والضوابط الفقهية، والأشباه والنظائر، والقواعد المقاصدية. كما تتناول المادة دراسة أبرز النظريات الفقهية: (نظرية التعسف، نظرية الظروف الطارئة، نظرية المنفعة، نظرية الضمان) مع بيان أحكام هذه النظريات وتطبيقاتها، مقارنة بالقوانين الوضعية.		
عدد الساعات المعتمدة: 3	الغرر في الفقه الاسلامي وتطبيقاته المعاصرة	رقم المادة 0406902
المتطلب السابق: - ()		
الوصف تتناول هذه المادة دراسة ماهية الغرر و تكيفه الفقهي والقانوني، وحكمه الشرعي، و العلاقة بين الغرر والجهالة، و أنواع العقود التي يدخلها الغرر، و القواعد والضوابط الفقهية ذات الصلة بالغرر. و الوصف الشرعي للعقد الذي يدخله الغرر و دراسة تطبيقات الغرر في عقود المعاملات المالية المسماة: الغرر في عقود المعاوضات، الغرر في عقود المشاركات، الغرر في عقود التبرعات، الغرر في عقود التوثيق. وتتناول أيضا تطبيقات الغرر في بعض العقود المستجدة: الغرر في عقد التأمين التجاري، الغرر في عقد الرهان والمساابقة، الغرر في أعمال الوساطة المالية، الغرر في عقود الأسهم والسندات وتمويل شراء الأسهم بالهامش وعقود التجارة الإلكترونية.		
عدد الساعات المعتمدة: 3	المناهج الأصولية في التعارض والترجيح	رقم المادة 0406903
المتطلب السابق: - ()		
الوصف تتناول هذه المادة: دراسة متعمقة لمباحث التعارض والترجيح عند الأصوليين، من حيث بيان حقيقة التعارض بين الأدلة لغةً واصطلاحاً، وأنواعه: الظاهري والحقيقي، وشروطه، ومحله، وأسباب وقوع التعارض بين الأدلة، ومناهج العلماء في كيفية رفع التعارض، والجمع بين الأدلة المتعارضة، حقيقته وشروطه، ومسالك الجمع والتوفيق بين الأدلة، والنسخ: حقيقته وشروطه وأنواعه، ومسالك التعرف عليه وتطبيقاته، والترجيح بين الأدلة: حقيقته، وشروطه، وأنواعه: الترجيح باعتبار السند، وباعتبار المتن، وباعتبار الدلالة، وباعتبار أمر خارجي، وتساوي الأدلة والتوقف فيها وتساقطها.		



كما تشمل المادة دراسة أثر القواعد الأصولية في الجمع والتوفيق بين الأدلة في معالجة الإشكالات المعاصرة المثارة حول التناقض والاختلاف بين نصوص الشريعة الإسلامية.

رقم المادة	0406904
الشركة في الفقه الاسلامي وتطبيقاتها المعاصرة	عدد الساعات المعتمدة:
	3

المتطلب السابق: - ()

الوصف

تتناول هذه المادة معنى الشركة في الفقه الاسلامي وأدلة مشروعيتها وأركانها وشروطها العامة وتكييفاتها الشرعية، وأهم الشركات؛ كالعنان و المضاربة و الأعمال والوجوه، والمساهمة، والقواعد الفقهية النازمة لأحكام الشركات، وأبرز التطبيقات المعاصرة للشركات في البنوك والمؤسسات الاقتصادية الإسلامية، كالشركة المتناقصة والصكوك، والحكم على الصور المعاصرة لشركات التسويق الشبكي والهيري وغيرها من الصور المعاصرة.

رقم المادة	0406905
الاجتهاد والإفتاء المعاصر	عدد الساعات المعتمدة:
	3

المتطلب السابق: - ()

الوصف

تتناول هذه المادة مفهوم الاجتهاد وأركانه وشروطه، ثم مناهج الاجتهاد الفقهي التي سلكها المعاصرون في اجتهاداتهم، كالمناهج المذهبي، والمنهج الظاهري، والمنهج الاستصلاحي المقاصدي، والمنهج القانوني والمنهج الجماعي، ومنهج التجديد في الفقه وأصوله وأهم تحديات الاجتهاد في العصر الحديث؛ بحيث تتناول هذه المادة العرض بالتفصيل لتلك المناهج بالبحث عن حجية كل منهج منها، وخصائصه، ومزاياه، والمآخذ عليه، وأشهر من عملوا به، والبحث في مؤهلات العاملين في الاجتهاد المعاصر ومتطلبات الكفاية لديهم، كما تتناول مؤسسات الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث مثل المجامع الفقهية، وطرق عملها ومنجزاتها.

كما تتناول هذه المادة موضوع الإفتاء من حيث شروط المفتي، ومعايير الفتوى السائغة، والفتوى الشاذة، ثم قضايا التقليد من الترخيص، والتفريق بين المذاهب، والالتزام بمذهب معين، وحكم تقليد غير المذاهب الأربعة.

رقم المادة	0406906
صيف الاستثمار والتمويل الإسلامية المعاصرة	3 عدد الساعات المعتمدة:
	3

المتطلب السابق: - ()

الوصف

تتناول هذه مفهوم الاستثمار والتمويل ومقوماته في الإسلام وشروطها وضوابطها وأهم صور التمويل والاستثمار الإسلامي كالمرابحة، الاستصناع الإجارة، المضاربة، المشاركة، السلم الجعالة، الصكوك الإسلامية، وضوابط هيئة المعايير والمحاسبة الإسلامية الضابطة للتمويل والاستثمار كالوكالة بالاستثمار، وحماية رأس المال في الاستثمارات، وضمان مدير الاستثمار.



عدد الساعات المعتمدة: 3	مصادر الاجتهاد التبعية	رقم المادة 0406907
المتطلب السابق: - ()		
الوصف تتناول هذه المادة المصادر التشريعية المختلف في حجيتها عند الأصوليين، مثل الاستحسان، والاستصلاح، والاستصحاب، وسد الذرائع؛ وذلك بالبحث عن أدلة حجية كل مصدر من تلك المصادر، وشروط العمل به إن وجدت، ثم دراسة طائفة من المسائل الفقهية التي يرجع اختلاف المذاهب فيها إلى الاختلاف في حجية المصادر التشريعية التي تخرجت عليها.		
عدد الساعات المعتمدة: 3	مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام وتطبيقاتها	رقم المادة 0406908
المتطلب السابق: - ()		
الوصف تتناول هذه المادة التعريف بمناهج الفقهاء في استنباط الأحكام، حيث تعرض لمناهج الصحابة والتابعين ومناهج مدرستي الحديث وأهل الرأي وما انبثق عنهما من مذاهب فقهية معتمدة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بخصائص كل منهج والعوامل المؤثرة به ومراحل تطوره وأبرز علمائهم ومصادرهم، كما تعرض لأهم أسباب الاختلاف والتكامل بين المناهج الفقهية، ودراسة نماذج لقضايا فقهية وأصولية تتمايز هذه المناهج في التعامل معها.		
عدد الساعات المعتمدة: 3	النص الشرعي والمدارس الحداثية	رقم المادة 0406909
المتطلب السابق: - ()		
الوصف تتناول هذه المادة التعريف بالنص الشرعي وخصائصه وأنواعه وحجتيه وتقسيماته بالاعتبارات المتعددة ومناهج الأصوليين في التعامل معه والاستدلال به واثاره في التشريع الإسلامي ومن ثم عرض مواقف بعض المدارس الحداثية من النص الشرعي من مثل البنيوية والتفكيكية والحداثة وما بعدها وتحليل النص الشرعي الى مكوناته اللفظية والمعنوية والمقاصدية عند الأصوليين ودراسة مناهج التعليل والتأويل والتقصيد الأصولية.		
عدد الساعات المعتمدة: 3	دراسة متخصصة في العقوبات	رقم المادة 0406910
المتطلب السابق: - ()		
الوصف تتناول هذه المادة مقدمة في (مفهوم العقوبات وأهدافها وأنواعها وفلسفتها وآثارها ...) ثم يتم التركيز بعد ذلك على دراسة موضوعات مختارة لبعض أنواع العقوبات المختلفة في الفقه الإسلامي من (الحدود، القصاص والدية، التعزير) وبشكل متعمق ومقارن بالقوانين مع بيان القضايا الفقهية المستجدة المتعلقة بمسائل العقوبات من خلال إبراز التطبيقات المعاصرة والاجتهادات الفقهية المتعلقة بها.		



عدد الساعات المعتمدة: 3	النقود والربا في الفقه الاسلامي	رقم المادة 0406911
المتطلب السابق: - ()		
الوصف: تتناول هذه المادة التعريف بالنقود ونشأتها وتطورها وخصائص أنواعها كالنقود السلعية والذهبية والمعدنية والورقية وصولاً الى النقود الائتمانية والرقمية وبيان وظائف النقود وشروط النقدية في الفقه والاقتصاد مقارنة بالفكر الاقتصادي الحديث وعرض لأهم المدارس في الفكر النقدي الإسلامي والمعاصر وعلاقة ذلك بالقضايا الاقتصادية من مثل الكساد والتضخم والقيمة والتمنية ومن ثم دراسة الربا وتعريفه وأنواعه وأقسامه وعمله في المذاهب الفقهية وتطبيقاته القديمة والمعاصرة في المصارف والتمويل .		
عدد الساعات المعتمدة: 3	فقه الأولويات والموازنات	رقم المادة 0406912
المتطلب السابق: - ()		
تتناول هذه المادة التعريف بالأولويات والموازنات ومكانتها في التشريع الإسلامي والفرق بينهما ومجالات أعمالهما وأهم القواعد الحاكمة لهما وعلاقتهما بالاجتهاد فيما فيه النص وفيما لا نص فيه وعلاقتها بمصادر التشريع ومناهج الفقهاء فيها ودراسة نماذج تطبيقية من الفقه الموروث والتطبيقات المعاصرة.		
عدد الساعات المعتمدة: 3	الفروق الفقهية والأصولية	رقم المادة 0406913
المتطلب السابق: - ()		
الوصف تتضمن المادة التعريف بالفروق الفقهية والأصولية، وتاريخهما، ونشأتهما، وأساسهما، وتطورهما، ومناهجهما، ومصادرها، واستعراض أهم المصادر القديمة والحديثة فيهما، مع التفريق بين الفروق الفقهية وأصولية، واستعراض أهم ما أُلّف في المدخل إلى الفروق الفقهية والأصولية، واستعراض مناهج المؤلفات الأصلية في الفروق الفقهية والأصولية، واستعراض أهم الرسائل الجامعية والدراسات في الفروق الفقهية والأصولية، وتطبيقاتها القديمة، وأثرها في الاستنباط الفقهي والأصولي، وأثرهما على الاستنباط المعاصر.		
عدد الساعات المعتمدة: 3	أحكام الوقف والهيئات في الفقه الاسلامي وتطبيقاتها المعاصرة	رقم المادة 0406914
المتطلب السابق: - ()		
الوصف تتناول هذه المادة: تعريف الوقف ومشروعيته وحكمة مشروعيته وأنواعه وشروطه، ومنهج التشريع في الوقف، تنمية أموال الأوقاف وصورها (الاستثمار بالمشاركة، تأجير المنافع، عقود (B.O.T) دور الوقف في التنمية بمفهومها الشامل، صور الوقف المعاصرة (وقف النقود، وقف المال المكتسب بطريق غير مشروع) فتاوى الوقف المعاصرة، إدارة الوقف، تشريعات الوقف، وواقع الوقف في الأردن.		



وكذلك تعرف الهبة وأركانها وشروطها وأنواعها (مطلقة ومقيدة، هبة عين وهبة منفعة) والألفاظ ذات الصلة بالهبة (الرقبي، والعمرى، والعطية، والهدية، والوصية)، وأحكام الهبات (حكم الرجوع في الهبة، الهبة في مرض الموت ، الهبة لبعض الورثة، الهبة لبني هاشم) ومقارنتها بالقانون المدني الأردني، وصور معاصر لعقود الهبات.

رقم المادة	قضايا معاصرة في الزكاة	عدد الساعات المعتمدة:
0406915		3

المتطلب السابق: - ()

الوصف

تتناول المادة: أصول محاسبة الزكاة جمعًا وصرفًا، وإدارة أموال الزكاة، وتجارب بعض المؤسسات التي تقوم على شؤون الزكاة كبيوت الزكاة وصناديقها، وتناقش زكاة الأجور والرواتب ومكافأة نهاية الخدمة وسائر المكاسب، واستثمار أموال الزكاة، كما تتناول علاقة الزكاة بالضرائب وميزانية الدولة، وزكاة المال الحرام، ومشمولات الأموال الظاهرة والباطنة في العصر الحديث، وزكاة المال العام، وزكاة أموال الشركات والأسهم وكيفية حسابها، وزكاة الديون الاستثمارية. إضافة إلى دراسة شرط النماء لوجوب الزكاة، ومشمولات مصارف الزكاة، ودراسة التطبيقات المعاصرة، وبيان أثر الزكاة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقدم الحضاري للأمم.

رقم المادة	السياسة الشرعية وفقه الواقع	عدد الساعات المعتمدة:
0406918		3

المتطلب السابق: - ()

الوصف

تتناول هذه المادة بيان مفهوم السياسة الشرعية باعتبارها تدبيراً مصلحياً وعلاقاتها بالفقه عموماً وبفقه الواقع والمصالح. أدلة العمل بالسياسة الشرعية، مجالات السياسة الشرعية من حيث الأنظمة ومن حيث الأحكام وشروط العمل بالسياسة الشرعية، قواعد السياسة الشرعية، قراءة نصية تحليلية لنصوص تراثية مثل ما يناط بالأئمة من الأحكام من كتاب غياث الأمم للجويني، ودراسة معمقة لعدد من تطبيقات السياسة الشرعية مثل المعالجات التشريعية في مسائل الأحوال الشخصية، والتعازير، ومواجهة الأزمات عموماً، ودراسة نماذج من تطبيقات السياسة الشرعية في الجانب القضائي والإداري والفقه، ومناقشة أدلة السياسة الشرعية، ومناقشة شروط العمل بالسياسة الشرعية بين المذاهب الفقهية.

رقم المادة	نظرية الدعوى في الفقه الإسلامي	عدد الساعات المعتمدة:
0406917		3

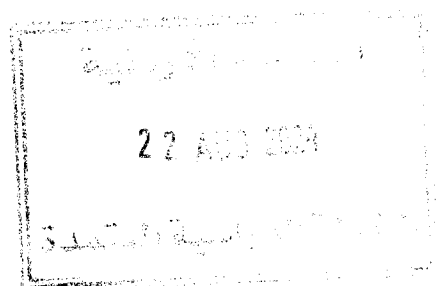
المتطلب السابق: - ()

الوصف

تعنى هذه المادة بالأحكام الفقهية المتعلقة بنظرية الدعوى وذلك من خلال ببيان مفهوم الدعوى، أحكامها، عناصرها، مشروعيتها، أسبابها، وأهميتها، وأركانها وعناصرها وأطرافها وشروطها، وأنواعها، ونظر وأوجه الإجابة عليها، والدفع الواردة عليها، وبيان وقت إثارة الدفع وآثار الحكم بدعوى الدفع ونظر الدعوى دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون. ويهدف هذا المادة إلى تمكين الطالب من الإلمام بالنظرية، ودراسة كيفية كتابة لائحة الدعوى، والعناصر التي يجب توفرها في هذه اللائحة، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بهذه النظرية.



عدد الساعات المعتمدة:	نظرية النقد الأصولي	رقم المادة
3		0406929
المتطلب السابق: - ()		
الوصف نظرية النقد الأصولي تتناول هذه المادة دراسة مفهوم النقد الأصولي، وتاريخه، وأدواته، ومسالكه، ومحلّه من حيث النقد في التعريف بالمصطلح الأصولي، و تحرير محل النزاع في القضايا الأصولية، وتحديد مدى صحة الأقوال الأصولية ونسبتها إلى أصحابها، و التمييز بين الخلاف اللفظي والخلاف الحقيقي، والاستدلال على القضية الأصولية، مع عرض نماذج تطبيقية على النقد الأصولي من العطاء العلمي الذي قدمه العلماء في مختلف مباحث علم أصول الفقه .		



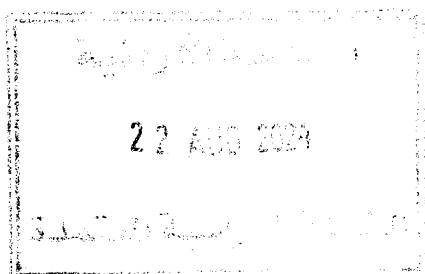


الخطة الاستراتيجية

الدكتوراه في الفقه وأصوله

السنة الأولى			
الفصل الأول		الفصل الثاني	
رقم المادة	اسم المادة	رقم المادة	اسم المادة
0406901	النظريات الفقهية	0406903	المناهج الأصولية في التعارض والترجيح
0406902	الفرر في الفقه الاسلامي وتطبيقاته المعاصرة	0406904	الشركة في الفقه الاسلامي وتطبيقاتها المعاصرة
	مادة اختيارية		مادة اختيارية
9 ساعات		9 ساعات	

السنة الثانية			
الفصل الأول		الفصل الثاني	
رقم المادة	اسم المادة	رقم المادة	اسم المادة
0406905	الاجتهاد والافتاء المعاصر	0406907	مصادر الاجتهاد التبعية
0406906	صيف الاستثمار والتمويل الاسلامية المعاصرة		مادة اختيارية
	مادة اختيارية		مادة اختيارية
9 ساعات		9 ساعات	





model Study plan for the doctoral program	Form Number	EXC-01-03-05A
	Issue Number and Date	2963/2022/24/3/2 5/12/2022
	Number and Date of Revision or Modification	2/(10/12/2023)
	Deans Council Approval Decision Number	50/2023
	The Date of the Deans Council Approval Decision	26/12/2023
	Number of Pages	02

1.	the college	Islamic Law
2.	Section	Jurisprudence and its origins
3.	Name of the academic degree (in Arabic)	الدكتوراه في الفقه وأصوله
4.	Name of the academic degree (in English)	Ph.D. in Islamic Jurisdiction and its Foundation

Plan Number	Specialization #	Degree	Department #	School #	Year
20	023	09	06	04	2024

First: General terms and conditions:

1. The plan is consistent with the instructions of the applicable postgraduate programs.
2. Specializations that can be accepted:
 - priority#1: Master of Jurisprudence and its Principles
 - priority#2: Master of Islamic Jurisprudence/Master's Jurisprudence Hanafi and its origins/Master's Jurisprudence Al-Shafi'i and its origins/Master's Jurisprudence Al-Maliki and its origins/Master's degree in Sharia Judiciary.
 - Priority: #3 Master of Law ,provided that remedial subjects are obtained.

Second: None

Third: The articles of this plan consist of (54) One credit hour distributed as follows:



1. Obligatory Courses (21) credit hours:

Course No.	Course Title	Credit Hours	Theory	Practical	Pre/Co-requisite
0406901	Jurisprudential theories	3	3	–	–
0406902	<i>Gharar</i> Speculation in Islamic jurisprudence and its contemporary applications	3	3	–	–
0406903	<i>Usooli</i> methods in Conflict and giving preference	3	3	–	–
0406904	Company in Islamic jurisprudence and its contemporary applications	3	3	–	–
0406905	<i>Ijtihad</i> and Contemporary <i>Ifta</i>	3	3	–	–
0406906	Contemporary Formulas of Islamic investment and finance	3	3	–	–
0406907	Subsidiary sources of <i>Ijtihad</i>	3	3	–	–

1. 2. Elective Courses (15) Credit Hours: from the following:

Course No.	Course Title	Credit Hours	Theory	Practical	Pre/Co-requisite
0406908	Methods of jurists in	3	3	–	–



	deriving rulings and their applications				
0406909	The legal text and the modernist schools	3	3	–	–
0406910	Specialized study in punishments	3	3	–	–
0406911	Money and usury in Islamic jurisprudence	3	3	–	–
0406912	Jurisprudence of priorities and balance	3	3	–	–
0406913	Jurisprudential and <i>Usooli</i> differences	3	3	–	–
0406914	The provisions of endowments and gifts in Islamic jurisprudence and their contemporary applications	3	3	–	–
0406915	Contemporary issues in <i>zakah</i>	3	3	–	–
0406918	<i>Shariah</i> policy and the jurisprudence of reality	3	3	–	–
0406917	lawsuit theory in Islamic Jurisprudence	3	3	–	–
0406929	<i>Usooli</i> criticism theory	3	3	–	–

2. Success in the cognitive proficiency exam and its number (0406996)



3. Thesis (18) Credit hour and its number (0406997)

*Add notes, if any.

Description of materials

Number of credit hours: 3	Jurisprudential theories	Article number 0406901
pre-requisite: -()		
the description This material deals with: the definition of jurisprudential theory, its origins, development, importance, methods of constructing it, its sources, types, and the difference between the science of jurisprudential theories Science and jurisprudential differences Fundamental differences, jurisprudential rules, jurisprudential controls, similarities and counterparts, and purposeful rules. The course also deals with the study of the most prominent jurisprudential theories: (the theory of right, the theory of emergency circumstances, the theory of motive in contracts, the theory of the contract, Necessity theory, extinction theory, ownership theory, NazRYeh Islamic politics and governance) with an explanation of the provisions of these theories and their applications, compared to man-made laws.		
Number of credit hours: 3	Gharar Speculation in Islamic jurisprudence and its contemporary applications	Article number 0406902
pre-requisite: -()		
the description This course aims to study the legal rulings related to the theory of gharar in Islamic jurisprudence through the following topics: Defining the concept of gharar, its adaptationQIt is the jurisprudence, its legal ruling, the relationship between deception and ignorance, the types of contracts that deception enters		



into, the jurisprudential rules and controls related to deception. The legal description of the contract that is subject to deception.

Applications of gharar in financial transaction contracts called: gharar in compensation contracts, gharar in partnership contracts, gharar in donation contracts, gharar in documentation contracts.

Gharar applications in some new contractsH:Gharar in the commercial insurance contract, Gharar in the betting and contest contract, Gharar in financial brokerage business, Gharar in stock and bond contracts and financing the purchase of shares on margin.

Number of credit hours:

3

Usooli methods in Conflict and giving preference

Article number

0406903

pre-requisite: -()

the description

This article deals with: an in-depth study of the issues of conflict and preference among fundamentalists, in terms of explaining the reality of the conflict between evidence in language. And a term!A, and its types: the virtual and the real, its conditions, its location, the reasons for the occurrence of a contradiction between the evidence, the scholars' methods in how to remove the contradiction, and combining the conflicting evidence, its reality and conditions, the methods of combining and reconciling the evidence, abrogation: its reality, conditions and types, the methods of identifying it and its applications, and weighting. Between the evidence: its reality, its conditions, and its types: weighting based on the chain of transmission, taking into account the text, taking into account the connotation, taking into account an external matter, and the equality of evidence, stopping in it, and dropping it.

The course also includes a study of the impact of fundamentalist rules in combining and reconciling evidence in addressing contemporary problems raised about the contradiction and difference between the texts of Islamic law..

Number of credit hours:

3

Company in Islamic jurisprudence and its contemporary applications

Article number

0406904



pre-requisite: -()

the description

This article discusses the meaning of the company in Islamic jurisprudence, the evidence of its legitimacy, its pillars, its general conditions, its legal adaptations, and the most important companies. Such as investment, speculation, business and aspects, shareholding, and the jurisprudential rules regulating the rulings of companies, and the most prominent Contemporary corporate applications in banks and institutions Islamic economics, such as the diminishing company and sukuk, and the ruling on contemporary images of network and pyramid marketing companies and other contemporary images.

Number of credit hours:

3

*Ijtihad and Contemporary Ifta***Article number**

0406905

pre-requisite: -()

the description

This article deals with the concept of *ijtihad*, its pillars and conditions, then the methods of jurisprudence followed by contemporaries in their jurisprudence, such as the doctrinal approach, the virtual approach, the intentional reclamation approach, the legal approach, the collective approach, the renewal approach in jurisprudence and its origins, and the most important challenges of *ijtihad* in the modern era. Collective *ijtihad* in the modern era, such as jurisprudence councils, their methods of work and achievements.

This article also deals with the issue of fatwas in terms of the conditions of the mufti, the criteria for the permissible fatwa, the abnormal fatwa, then the issues of imitation of licensing, fabrication between schools of thought, adherence to a particular school of thought, and the ruling on imitating other than the four schools of thought.

3 Number of credit hours:**Contemporary Formulas of Islamic****Article number**

0406906



3	investment and finance	
pre-requisite: -()		
the description Hand this overThe concept of investment and financing and its components in...aSalam, their conditions and controls, and the most important forms of Islamic financing and investment, such as Murabaha, Istisna', Ijara, Mudaraba, and Musharaka.,Prize ladder,Islamic Sukuks, and the Standards and Accounting Authority's controlsaSalamiyah is responsible for financing and investment, such as the investment agency, the protection of capital in investments, and the guarantee of the investment manager.		
Number of credit hours: 3	Subsidiary sources of <i>Ijtihad</i>	Article number 0406907
pre-requisite: -()		
the description This article deals with legislative sources that differ in their authenticity among fundamentalists, such as Al-asstahsan, Al-astaslah, Al-astsahab, and Sid al-tharaise, by searching for evidence of the authenticity of each of those sources, and the conditions for its application, if any, and then studying a range of jurisprudential issues in which the different schools of thought are due to the difference in the authenticity of the legislative sources on which they graduated.		
Number of credit hours: 3	Methods of jurists in deriving rulings and their applications	Article number 0406908
pre-requisite: -()		
the description This article deals with the definition of the curricula of jurists in deriving rulings, as it presents the curricula of the Companions and followers and the curricula of the schools of Ahl al-Hadith and Ahl al-Ra'i school and what emerged from them from the approved jurisprudential doctrines: Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali, and the characteristics of each approach and the factors affecting it and stages of development and the most prominent		



scholars and sources, as well as the most important reasons for the difference and integration between jurisprudence curricula, and the study of models of jurisprudential and fundamental issues that distinguish these approaches in dealing with them.

Number of credit hours:

3

The legal text and the modernist schools

Article number

0406909

pre-requisite: -()

the description

This course deals with the definition of the legal text, its characteristics, types, authority, and divisions with multiple considerations, and the fundamentalist approaches in dealing with it and inferring it and its impact on Islamic legislation, and then presenting the positions of the most important modernist schools on the legal text, such as structuralism, deconstruction, modernism, and what comes after it, and analyzing the legal text into its verbal, moral, and intentional components according to the fundamentalists. And studying fundamentalist methods of reasoning, interpretation, and reasoning.

Number of credit hours:

3

Specialized study in punishments

Article number

0406910

pre-requisite: -()

the description

This course deals with an introduction to (the concept of punishments, their objectives, types, philosophy, and effects...) and then the focus is on studying selected topics for some of the different types of punishments in Islamic jurisprudence, such as (hudud, retaliation, blood money, discretionary punishment), in an in-depth and comparative manner with the laws, with an explanation of the emerging jurisprudential issues related to issues Penalties by highlighting contemporary applications and jurisprudential jurisprudence related to them.

Number of credit hours:

3

Money and usury in Islamic jurisprudence

Article number

0406911

pre-requisite: -()

22 / 10 / 2014



the description:

This course deals with the definition of money, its origin, development, and the characteristics of its types, such as commodity money, gold, metal, and paper money, all the way to credit and digital money, and an explanation of the functions of money and the conditions of money in jurisprudence and economics compared to modern economic thought, and a presentation of the most important schools in Islamic and contemporary monetary thought and its relationship to economic issues such as recession, inflation, value, price, etc. Then, a study of usury, its definition, types, sections, and reasons in the schools of jurisprudence, and its ancient and contemporary applications in banking and finance.

Number of credit hours:

3

Jurisprudence of priorities and balance

Article number

0406912

pre-requisite: - ()

This course deals with the definition of priorities and budgets and their place in Islamic legislation, the difference between them, the areas of their work, the most important rules governing them, their relationship to ijihad in what is textual and what is not in it, its relationship to the sources of legislation and the approaches of jurists in it, and the study of applied models of inherited jurisprudence and contemporary applications.

Number of credit hours:

3

Jurisprudential and *Usooli* differences

Article number

0406913

pre-requisite: - ()

the description

The course includes an introduction to the jurisprudential and fundamentalist differences, their history, origins, foundations, development, methods, and sources, and a review of the most important ancient and modern sources in them, with a distinction between the jurisprudential and fundamentalist differences, a review of the most important university theses and studies in jurisprudential and fundamentalist differences, and their ancient applications, and their impact on jurisprudential and fundamentalist deduction, and their impact on contemporary deduction.

Number of credit hours:

3

The provisions of endowments and gifts in Islamic jurisprudence and their contemporary applications

Article number

0406914



pre-requisite: -()

the description

This article deals with: the definition of endowment, its legitimacy, the wisdom of its legality, its types and conditions, the legislative approach to endowment, the development of endowment funds and their forms (investment in partnership, leasing of benefits, contracts).BOT) The role of the endowment in development in its comprehensive sense, contemporary forms of endowment (money endowment, endowment of illegally acquired money), contemporary endowment fatwas, endowment management, endowment legislation.

You also know the gift, its pillars, conditions, and types (absolute and restricted, gift in kind, gift of benefit), and the terms related to the gift (al-raqbi, age, gift, gift, and will).

Rulings on gifts (ruling on revocation of a gift, gift in case of death, gift to some heirs, gift to Bani Hashem) and comparison with the Jordanian civil law, and contemporary pictures of gift contracts.

Number of credit hours:

3

Contemporary issues in *zakah*

Article number

0406915

pre-requisite: -()

the description

The article covers: The principles of zakat accounting, plural!A and exchange!A, the management of zakat funds, and the experiences of some institutions that are responsible for zakat affairs, such as zakat houses and funds. It discusses the zakat on wages and salaries, end-of-service benefits and other gains, and investing zakat funds. It also discusses the relationship of zakat to taxes and the state budget, zakat on forbidden money, and the apparent and hidden contents of money in the era. Hadith, zakat on public money, zakat on corporate funds and stocks and how to calculate it, and zakat on investment debts. In addition to studying the condition of growth for the obligation of zakat, and the inclusions of zakat disbursements.

Objectives of the course: This course aims to develop the jurisprudential competence in



researching jurisprudential issues in zakat and its contemporary applications, and to explain the impact of zakat on the social and economic life and cultural progress of nations..

Number of credit hours:

3

Shariah policy and the jurisprudence of reality

Article number

0406918

pre-requisite: -()

the description

This article deals with explaining the concept of Sharia policy as a self-interested measure and its relations to jurisprudence in general and to the jurisprudence of reality and interests. Guides for working with Sharia politics, areas of Sharia politics in terms of regulations and in terms of provisions and conditions for working in Sharia politics, rules of Sharia politics, analytical textual reading of heritage texts such as the rulings entrusted to imams from Al-Juwayni's book Ghayath Al-Ummam, and an in-depth study of a number of applications of Sharia politics such as legislative treatments. In matters of personal status, ta'zir, and discuss the conditions for the legitimacy policy among the schools of jurisprudence.

Number of credit hours:

3

lawsuit theory in Islamic Jurisprudence

Article number

0406917

pre-requisite: -()

the description

This article is concerned with the jurisprudential rulings related to the theory of the lawsuit, by explaining the concept of the lawsuit, its provisions, elements, legitimacy, reasons, importance, pillars, elements, parties, conditions, and types. And lookaFacetheaShe answered her, The defenses contained therein, and an explanation of the time of raising the defense and the effects of ruling on the defense claim and examining the case, a comparative study between Islamic jurisprudence and law. This course aims to enable the student to gain familiarity with theory, Studying how to write a statement of claim, the elements that must be present in this statement, and other issues related to this theory.

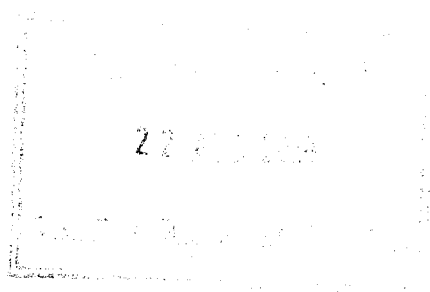
Number of credit hours:

Usooli criticism theory

Article number



3		0406929
pre-requisite: -()		
the description Fundamentalism criticism theory This article deals with the study of the concept of fundamentalism criticism, its history, tools, paths, and its place in terms of criticism in the definition of the term fundamentalism, and the liberation of the subject of dispute in fundamentalism issues, and determine the validity of fundamentalism statements and attribute them to their owners, and distinguish between verbal disagreement and real disagreement, and inference on the fundamentalism issue, with the presentation of applied models on fundamentalism criticism of the scientific tender presented by scientists in various investigations of jurisprudence.		





Indicative plan

Doctorate in jurisprudence and its principles

First year			
Chapter II		Chapter one	
Subject Name	Article number	Subject Name	Article number
<i>Usooli</i> methods in Conflict and giving preference	0406903	Jurisprudential theories	0406901
Company in Islamic jurisprudence and its contemporary applications	0406904	Gharar Speculation in Islamic jurisprudence and its contemporary applications	0406902
Optional subject	---	Optional subject	----
9 hours		9 hours	
The second year			
Chapter II		Chapter one	
Subject Name	Article number	Subject Name	Article number
Subsidiary sources of <i>Ijtihad</i>	0406907	<i>Ijtihad</i> and Contemporary <i>Ifta</i>	0406905
Optional subject	---	Contemporary Formulas of Islamic investment and finance	0406906
Optional subject	---	Optional subject	---
9hours		9hours	